

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU



BOLETIM OFICIAL

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Número 2

Os assuntos para publicação no "Boletim Oficial" devem ser enviados o original e o duplicado devidamente autenticados pela entidade responsável à Direção-Geral da Função Pública - Repartição de Publicações, a fim de se autorizar a sua publicação. Contactos: Tm. 96 697 72 63 - 95 591 68 03

Os pedidos de assinatura ou anúncios avulsos do "Boletim Oficial" devem ser dirigidos à Direção Comercial da INACEP - Imprensa Nacional, Empresa Pública -, Avenida do Brasil, Apartado 287 - 1204 Bissau Codex - Bissau Guiné-Bissau. Contactos: Tm. 96 662 71 24 - 97 723 88 12 - Email: inacep_imprensa@yahoo.com.br

4.º SUPLEMENTO

SUMÁRIO

PARTE I

Conselho de Ministros

Decreto n.º 2/2022

Período de repouso biológico.

PARTE I

CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 2/2022

Preâmbulo

Conscientes de que as atividades de pesca industrial na Zona Económica Exclusiva (ZEE) da Guiné-Bissau, contribui significativamente para a economia do país, nomeadamente a melhoria das condições de vida das populações, através da criação de emprego aos jovens e mulheres, o equilíbrio da balança de pagamento, a segurança alimentar e a redução de pobreza.

Considerando os dados estatísticos do Centro da Investigação Pesqueira Aplicada (CIPA), relativo ao registo de um aumento acentuado nos últimos anos das capturas de pesca de grande valor comercial na ZEE da Guiné-Bissau.

Cientes de que o aumento excessivo de esforço de pesca na ZEE da Guiné-Bissau, pode resultar no desaparecimento e extinção de algumas espécies juvenis e,

colocar em risco a capacidade da renovação dos stocks e a salvaguarda do ecossistema marinho em que habita os recursos haliêuticos.

Tendo em consideração que as frotas que operam na ZEE do país dedicam-se mais à exploração dos segmentos demersais e pelágicos desses recursos submetendo os mesmos à enorme pressão que pode levar a médio termo uma sobre-exploração das espécies de grande valor comercial, podendo desta feita, comprometer a durabilidade dos stocks, designadamente, escassez do pescado e consequentemente diminuição das frotas, queda das receitas e aumento de desemprego.

Reconhecendo que nas últimas décadas tem-se assistido uma diminuição acentuada da biomassa dos recursos biológico-aquáticos, em todos os grandes ecossistemas, a nível mundial, o que torna imperioso, a adoção de medidas técnicas de gestão, conservação e proteção dos referidos recursos bem como os seus respetivos habitantes.

E, em atenção aos últimos resultados de avaliação dos recursos pesqueiros, realizado em abril de 2017, pelo Comité Científico Conjunto, entre a Guiné-Bissau e a União Europeia, que faz demonstração da diminuição da biomassa generalizada das espécies avaliadas, nomeadamente Gamba, Alistado, Polvo, Chocos, Carapau, Barbinho, Sardinha, Salmonete, Merluza e Bagre.

Convencidos de que o período de repouso biológico tem por finalidade a reconstituição dos stocks degradados e/ou ameaçados a fim de assegurar a sua capacidade de regeneração e melhor aproveitamento, exploração e utilização sustentável para geração presente e futura.

Conscientes de que a institucionalização e a implementação da medida do repouso biológico, vai ter implicações socioeconómicas no setor, tal como na segurança alimentar e nutricional da população, mas a medida visa, colocar o Estado no dever de proteger os seus recursos como património comum da humanidade, partilhado com Estados terceiros e parceiros do desenvolvimento, onde dela, requiere a sua especial atenção.

Empenhados em melhorar o nível de abundância das pescarias de grande valor comercial, através da implementação do período de repouso biológico e, de reforço da fiscalização e controlo das atividades de pescas, mormente o combate a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (pesca INN) a que deve associar a gestão sustentável com esforço de pesca, fixando o número de frotas de pesca proporcionalmente às capacidades dos stocks de modo a assegurar com a maior eficácia a conservação e a gestão dos recursos haliêuticos.

Considerando o Despacho n.º 24/GMP/2019, de 27 de dezembro, que aprova o Plano de Gestão dos Recursos Haliêuticos para o ano 2020, no qual se reconhece ser imperativo assegurar e garantir a durabilidade dos recursos haliêuticos, através da implementação das medidas que visam à sua otimização económica dentro dos parâmetros que garantam a durabilidade de todas as espécies biológico-aquáticas.

Assim,

O Governo decreta, nos termos da alínea d), n.º 1 e 2 do artigo 100.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º

Objeto

O presente decreto institui o período de repouso Biológico nas águas sob a soberania e jurisdição da República da Guiné-Bissau.

ARTIGO 2.º

Âmbito

1. O presente decreto é aplicável às atividades de pesca nas águas sob a soberania e jurisdição da República da Guiné-Bissau.

2. O disposto no número anterior não se aplica às atividades de investigação científica da Agência de Gestão Comum (AGC) e do Centro da Investigação Aplicada (CIPA).

ARTIGO 3.º

Objetivos

A instituição do período de repouso Biológico visa aumentar a capacidade regeneração das espécies e a proteção dos ecossistemas marinhos.

ARTIGO 4.º

Repouso Biológico

O presente decreto aplica-se, igualmente, em toda a extensão da denominada, zona de exploração comum entre República da Guiné-Bissau e a República do Senegal.

ARTIGO 5.º

Duração

1. O período de repouso Biológico é o mês de janeiro de cada ano civil.

2. O período previsto no número anterior pode ser alargado até ao fim do mês de fevereiro, por despacho do membro de Governo responsável pela área das pescas, de acordo com as recomendações científicas do estado das espécies, emitidas pelo CIPA.

ARTIGO 6.º

Regime de infrações

As infrações cometidas em contravenção ao presente decreto são puníveis, mutatis mutandis, de acordo com as disposições dos artigos 63.º/b) da Lei Geral das Pescas.

ARTIGO 7.º

Responsabilidade solidária

Os proprietários, armadores, capitães ou mestres são solidariamente responsáveis pelas infrações previstas no presente decreto.

ARTIGO 8.º

Seguimento

A Direção-Geral da Pesca Industrial, o Serviço Nacional de Fiscalização e Controlo de Atividade de Pesca (FISCAP) e a Agência de Gestão e Cooperação (AGC) são entidades encarregues de fiscalizar o cumprimento das disposições do presente decreto.

ARTIGO 9.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor após a sua publicação no Boletim Oficial.

Aprovado em Conselho de Ministros de 2 de dezembro de 2021. – O primeiro-ministro, **Nuno Gomes Nabiam**.

O Ministro das Pescas, **Mario Siano Fambé**.

Promulgado em 14 de janeiro de 2022

Publique-se.

O Presidente da República, General do Exército, Comandante Supremo das Forças Armadas, **Umaro Sissoco Embaló**.